SINDIKASI PEMILU {DEMOKRASI}

Pipit R. Kartawidjaja

Memperkuat PRESIDENSIALISME Indonesia

2016

Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia

Penyederhanaan sistem kepartaian demi kuatnya sistem presidensialisme dan efektifnya sistem keparlemenan (pengambilan keputusan tidak bertele-tele) tidak hanya dilakukan lewat penetapan ambang terselubung (penciutan daerah pemulihan) dan ambang batas resmi, namun juga harus menengok cara-cara lain seperti elemen teknis pemilu (simultanitas), perluasan kewenangan presiden dan peningkatan efektivitas/efisiensi parlemen (pembentukan legislator delegate atau tustee, perlengkapan yang memadai bagi legislator, disiplin fraksi, syarat pembentukan fraksi,syarat pembentukan Komisi)

Penerapan Ambang Batas DPR (dikenal dengan PT atau Parliamentary Threshold) sejak pileg (pemlihan legislatif) 2004 diharapkan dapat menciptakan sistem multikepartaian sederhana dalam tubuh DPR. Sistem multikepartaian sederhana tersebut diperlukan

(a) Untuk Eksekutif demi terciptanya ‘ Pemerintah yang efektif dan produktif serta stabilitas politik” (Penjelasan Pemerintah dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 36); “Iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan (Penjelasan Pemerintah dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 36): “ sistem presidensial yang efektif’ (PUTUSAN Mahkamah Konstitusi NOMOR 3/PUU-VII/2009, hal. 111);

(b) Untuk Legislatif (DPR) demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan (Keterangan DPR dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 46)

Dalam soal ketidak-efektivan dan ketidak efisienan sistem keparlemenan, pada tahun 2009 pihak pemerintah menyatakan sebagai berikut: „Perubahan sistem Pemilu dari electoral threshol (ET) ke sistem parliamentary threshold (PT) merupakan upaya Pemerintah bersama DPR untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana. Semangat perubahan sistem tersebut antara lain adalah guna menciptakan sistem presidensial yang efektif. Oleh karenanya sangat wajar apabila posisi Presiden yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperoleh dukungan politik yang memadai di parlemen. Sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai maupun antara parlemen dan pemerintah. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik akan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan bisa bertele-tele di DPR (Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Persyaratan Ambang Batas Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Legislatif, hal. 130).

Sedangkan alasan DPR: „Ketentuan ambang batas (parlimentary threshold) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah pilihan kebijakan untuk memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana. Pilihan kebijakan PT ini untuk menggantikan pilihan kebijakan electoral thershold (ET) yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang ternyata tidak mampu memperkuat sistem presidensiil dan menciptakan sistem kepartaian yang sederhana (Dalam Ikhtisar PutusanPerkara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Mahkamah

Konstitusi 2008-2009, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 24 Juni 2010, hal. 129-130).

"Presidential Threshold"

Jika orang berbicara tentang pemulihan umum tentang "presidential threshold" itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden. Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda 10% dari saingan terkuat; di Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya [1].

Untuk Indonesia: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 Amandemen). Dalam hal tak kesampaian, seperti di Bolivia, untuk Indonesia berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 Amandemen)

Jadi, apa betul penggunaan istilah presidential threshold untuk calon presiden yang boleh turun ke arena pilpres?

Presidensialisme AS, Amerika Latin dan Indonesia

Perbedaan presidensialisme AS dan Amerika Latin

Presidensialisme Amerika Latin (secara umum)	Presidensialisme AS
Berhak mengajukan RUU (la iniciativa legislativa)	tidak berhak
Berhak mencampuri proses legislasi di parlemen (ministers and the president wield important power in setting the assembly's internal legislative agenda in Latin America)	tidak berhak (but not in the U.S.)
Parlemen berhak menjatuhkan sangsi & mosi tidak percaya terhadap kepala dan anggota kabinet (la refrendación ministerial, la interpelación, la censura ministerial, el Consejo de Ministros, el Primer Ministro): Dari 18 presidensialisme, 6 negara tidak mengenalnya (Brazil, Chile, Rep. Dominika, Honduras, Meksiko dan Nikaragua	tidak berhak
whereas they can often sit in the assembly (practically speaking) in Latin America and are often appointed with an eye to solidifying assembly support	ministers cannot sit in the assembly in the U.S. and typically are not appointed with an eye to building assembly support;
the integration of the executive and legislative branches of the parties is often greater in Latin America	than in the U.S.
Menurut Gary Cox/Scott Morgenstern dan Pedro Planas dalam Detlef Nolte, Reform des Präsidentialismus und Stärkung der Parlamente, Hamburg 2000, hal. 12 dan 14; Detlef Nolte, Presidentialism revisited: Gewaltentrennung und Gewaltenverschraenkung in den lateinamerikanischen Praesidialdemokratien, Lateinamerika Analysen 7, Februar 2004, Hamburg: IIK, hal. 58	

[1] J. Mark Payne, Daniel Zobatto G., Fenando Carrillo Flórez, Andrés Allamnd Zavala: "Democracies im Development: Politics and Reform in Latin America", The Inter-American Development Bank and the International Institue for Democracy and Electoral Assitance, The John Hopkins University Press, Washington D.C 2002, hal. 73

Dalam hal pembuatan RUU, presiden-presiden di Amerika Latin harus kawin dengan legislatif (baik uni- maupun bikameral).

Oleh sebab itu, presidensialisme di Amerika Latin disebut *Presidencialismo de coalizão* **(Brazil) atau** *neopresidencialismo de compromiso* (Uruguay) **atau** parlementarisasi presidensialisme (Nolte). Di sana, logika sistem parlementer yang berjalan, seperti perkawinan kekuasaan (*convergence of power*) dan perkawinan tujuan (*convergence of purpose*). Dalam hal *convergence of power* dan *convergence of purpose* antara eksekutif dan legislatif, maka orang kerap menyebutnya dengan united government.

Presidensialisme Amerika Serikat (Setelah 1945) *)	**Presidensialisme Amerika Latin (secara umum)** Parlementarisasi Presidensialisme presidencialismo de coalizão (Brazil) neopresidencialismo de compromiso (Uruguay)
Check and Balance	Check and Balance (partial)
Separation of Powers	Convergence of Powers
Separation of Purpose	Convergence of Purpose
Divided Government	United Government
Sistem Pileg mayoritas	Untuk DPR sistem Pileg proporsional (dan campuran) demi representasi dan partisipasi
Jenis Legislatif: Legislature Dgn Trustee	Jenis Legislatif: Parliament dgn Delegate & Trustee & Katrolan
Demokrasi Mayoritan/Persaingan	Demokrasi Konkordans/Konsensual

Maka, keharusan presiden RI (eksekutif) untuk kawin dengan DPR (legislatif, unikameral) membuat presidensialisme Indonesia mirip dengan presidensialisme di Amerika Latin. Oleh sebab itu, pengambilan contoh Amerika Serikat tidaklah cocok. Pengambilan contoh presidensialisme Rusia seperti yang kadangkala diturunkan di media massa pun tidak tepat, oleh sebab di Rusia, seorang presiden dapat membubarkan DUMA (DPR Rusia).

Yang menurut saya sangat penting untuk digaris bawahi adalah pilihan Indonesia untuk berdemokrasi konkordans/konsensual. Artinya, ya perlu kesabaran yang luar biasa. Dalam hal ini, mungkin presidensialisme di Amerika Latin menarik untuk dicermati, mana kala sejak gelombang redemokratisasi, sistem pemilu legislatif proporsional atau campuran (terkecuali Chile) banyak diterapkan. Peningkatan representasi dan partisipasi dalam sistem proporsional atau campuran menjadi sasaran utama dan konsentrasi produk sistem mayoritan tidak dihiraukan [2]

Di negara-negara Amerika Latin yang pernah menggunakan system mayoritan macam di Argentina, sistem kepartaian dwi-partai tokh tidak menjamin stablilitas dan efektivitas sistem presidensialisme

Dwi-partai tidak menjamin presidensialisme yang efektif (Contoh Uruguay dan Argentina)

[2] Dieter Nohlen, "Internationale Trends der Wahlsystementwicklung", Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP), 34 Jg. (2005) H. 1, 11.26

	Uruguay [3]				Argentina [4]			
Tahun	ENPP		Fragmentasi		ENP		Fragmentasi	
1942	2,33	Dwi-Partai	0,571	rendah	*Kudeta militer*			
1946	2,71	Dwi-Partai	0,631	rendah	1,77	Dwi-Partai	0,435	rendah
1948					1,80	Dwi-Partai	0,444	rendah
1950	2,46	Dwi-Partai	0,593	rendah	2,10	Dwi-Partai	0,524	rendah
1952					1,20	Dwi-Partai	0,167	rendah
1954	2,46	Dwi-Partai	0,593	rendah	1,12	Dwi-Partai	0,106	rendah
1958	2,45	Dwi-Partai	0,592	rendah	1,78	Dwi-Partai	0,438	rendah
1960					2,12	Dwi-Partai	0,528	rendah
1962	2,36	Dwi-Partai	0,576	rendah				
1963					2,97	Dwi-Partai	0,663	rendah
1965					3,34	Sederhana	0,701	rendah
1966	2,33	Dwi-Partai	0,571	rendah				
1971	2,31	Dwi-Partai	0,567	rendah				
1973	*Kudeta milite*				2,84	Dwi-Partai	0,648	rendah
					Kudeta Militer			

Ternyata, seperti di Uruguay, meski terbentuk dwi-partai, namun di dalam tubuh setiap partai tumbuh sublema (fraksi/kelompok) yang saling berkelahi, dan lebih akrab dengan sublema partai lain

Pembagian Kursi Dalam DPR Uruguay 1942 – 1973 (dalam %)

	1942	**1946**	**1950**	**1954**	**1958**	**1962**	**1966**	**1971**
Partido Colorado (PC)	58,6	47,5	53,5	51,5	38,5	44,4	50,5	41,4
Sublema terkuat	34,3 (a)	11,1	41,4 (a)	33,3 (c)	26,3 (c)	28,3 (e)	25,3 (f)	28,3 (n)
Sublema terkuat kedua	14,1 (b)	11,1	21,2 (b)	15,2 (d)	12,2 (d)	7,1 (f)	18,2 (g)	12,1 (g)
Partido National (PN)	23,2	31,3	31,3	35,4	51,5	47,5	41,4	40,4
Sublema terkuat	-	-	-	22,2 (h)	25,3 (k)	20,2 (k)	19,2 (m)	30,3 (o)
Sublema terkuat kedua	-	-	-	12,1 (i)	24,2 (l)	20,2 (l)	14,1 (k)	10,1 (h)
Jumlah PC dan PN	81,8	78,8	84,8	86,9	90	91,9	91,9	81,8
Parpol laen	18,2	21,2	15,2	13,1	10	8,1	8,1	18,2 (p)
ENPP	2,4	2,9	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,7

Nama Sublema (Fraksi) dan Grup

(a): Batllismo
(b): Libertad y Justicia
(c): Grup 15 (Fraksi Luis Battle Berres)
(d): Grup 14 (Fraksi Batllismo Tradisional)
(e): Por la Unión del Partido
(f): Unión Colorado y Batllista (tahun 1966: Fraksi Gestido/ Pacheo
(g): Unidad y Reforma (Fraksi Jorge Battle; trahnya Grup 15)
(h): Fraksi Herrera
(i): Moviemiento Popular Nacionalista
(k): Unión Blancia Democrática
(l): Herrera – Por la Reformia
(m): Herrerismo-Ruralismo
(n): Unión Nacional Reeleccionista (Fkasi Bordaberry/Pacheco)
(o): Por la Patria/Movimiento Nacional Rocha (Fraksi Ferreira)
(p): Frente Amplio

(Tabel dikutip dari Bernhard Thibaut, „Praesidentialismus und Demokratie in Lateinamerka, Opladen 1996, hal. 174)

Sejak tahun 1990an begitu, sistem kepartaian dwipartai mengalami keruntuhan. Umumnya, kekuatan-kekuatan baru itu sempalan dari PLC dan PC, yang tampil pada

[3] Bernhard Thibaut, „Praesidentialismus und Demokratie in Lateinamerka, Opladen 1996, hal. 171-173
[4] Bernhard Thibaut, "Praesidentialismus und Demokratien in Latein Amerika", Leske+Budrich, Opladen 1996, hal. 107

pemilu dengan gonta-ganti nama. Selaen itu tumbuh banyak parpol (sekitar 70 biji). Parpol-parpol ini lebih banyak berfungsi sebagai kumpulan pemilu personal yang tak berbasis massa dengan struktur keanggotaannya lemah [5]. Perubahan sistem kepartaian dwipartai ini dimungkinkan oleh UUD baru 1991, yang tujuannya memperluas partisipasi politik kelompok-kelompok lainnya. Meskipun begitu, masih saja kubu Liberal dan Konservatif tetap berkuasa. Alternatif yang berpengaruh pada akhir-akhir ini datang dari Polo Democrático Alternativo [6].

Basis Politik Pemerintah Sistem Presidensialisme di Amerika Latin:

Karena harus kawin itu, maka presiden perlu dukungan mayoritas parlemen, maka berdasarkan pengamatan yang dibuat oleh Thibaut/Cindy Skach pada tahun 1996, maka basis politik pemerintah di parlemen dapat diragakan sebagai berikut:

BASIS POLITIK PEMERINTAH SISTEN PRESIDENSIALISME AMERIKA LATIN			
		homogen (satu parpol)	heterogen (koalisi/gabungan)
1	United government (Mayoritas Pemerintahan secara kelembagaan)	A	C
		Costa Rica (kerap sejak 1948, kontinyu 1982-1994) Venezuela (kerap 1963-93) Kolumbia (kerap sejak 1974) Honduras (sejak 1982)	Bolivia (sejak 1985), Chile (sejak 1989)
2	Divided Government (Minoritas Pemerintahan secara kelembagaan)	B	D
		Argentina (sejak 1983) Guatemala (1990-93) El Salvador (sejak 1986)	Brazil (sejak 1989) Peru (1990-92) Ekuador (sejak 1978) Guatemala (sejak 1993) Nikaragua (sejak 1990)

(dikutip dalam Bernhard Thibaut/Cindy Skach, „Parlamentarische oder praesidentielle Demokratie?: Zum theoretischen Grenznutzen einer institutionellen Dichotomie in der Regierungslehre“ dalam Demokratieexport in die Länder des Südens?, Hamburg: Deutsches Übersee-Institut, 1996 hal. 557, www.hcs.harvard.edu/~skach/docs/demo_in_die.pdf).

Ihtiar Penciptaan Sistem Kepartaian Sederhana di Amerika Latin:

Sistem kepartaian selalu bertolak dari jumlah efektif partai di parlemen (ENPP alias The Effective Number of Parties Parliament atau ENP alias The Effective Number of Parties) Dengan rumusan Sartori [7] yang diformulakan oleh Lakso dan Taagepera [8] diperoleh

---

[5] “Kolumbien”, Bertelsmann Transfo rmation Index 2003, hal. 6-7, http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/100.0.html

[6] Viento de Popayán, Wahlen in Kolumbien, http://rothen.info/viento/2010/02/16/wahlen-in-kolumbien/

[7] Giovanni Sartori, “Parties and Party Systems”, Cambridge University Press, 1976; Prof. Dr. André Kaiser, Artikulation, Aggregation, und Vermittlung gesellschaftlicher Interesse im politischen Prozess, Lehrtstuehl fuer vergleichende Politikwissenschaft, Universitaet Koln, hal. 17, http://www.politik.uni-koeln.de/kaiser/Studium/Lehre/WS%202006-2007/VL%20Kaiser/Block_4.pdf)

[8] Patrick Dumont — Jean-François Caulier: THE “EFFECTIVE NUMBER OF RELEVANT PARTIES”: How Voting Power Improves Laakso-Taagepera’s Index, December 11, 2003, hal. 5; Hermann Schmitt, „Multiple Parteienbindungen; Parteienbindungen der Schweizerinnen und Schweizer im internationalen Vergleich“, Jahreskongress der SVPW in Balstahl, 2-3.11.2000, hal. 12.

$$\mathbf{ENPP} = 1/(\sum_{i=1}^{n} s_i)^2$$

Sistem multikepartaian dibagi ke dalam [9]

Sistem Multikepartaian	Dwi-Partai	Moderat/Sederhana	Ekstrim/Ultra
ENPP atau ENP	2 s/d 3	>3 s/d 5	Lebih dari 5

Alhasil, jumlah efektif partai dalam parlemen bukan jumlah riil berdasarkan hitungan jari.

Junlah efektif partai dalam parlemen itu sendiri berhubungan langsung dengan fragmentasi:

Dalilnya [10]: $$F = 1 - \sum_{i}^{n} (s_i)^2 = 1 - 1/ENPP$$

1. Penerapan Dapil dan Ambang Batas, Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres terpisah (kasus Indonesia): Sebelum menengok Amerika Latin, Indonesia mencoba menyederhanakan sistem kepartaian dalam tubuh DPR (a) tahun 2004 lewat penerapan dapil 3 s/d 12 (2004) dan (b) tahun 2009 lewat kombinasi penerapan ambang parlemen resmi 2,5 persen dengan penerapan dapil 3 s/d 10 dan cara penghitungan suara "ajaib" (50 persen BPP untuk sisa kursi).

DPR	Jumlah Parpol di DPR	Threshold		ENPP atau ENP	Sistem Kepartaian
		terselubung (1/2m dan 1/(1+m)	resmi		
Inggeris 2005	12 (dgn 1 independen)	dapil kecil		2,46	Dwi
Brazil 2006	21	dapil provinsi		9,32	Ultra
DPR RI 1999	21	dapil provinsi		4,72	Sederhana
DPR RI 2004	17	dapil kecil/menengah/besar		7,07	Ultra
DPR RI 2009	9	dapil kecil/menengah	2,50%	6,21	ultra

Pengalaman Pileg 2004 dan 2009 memperlihatkan, bahwa Ambang Batas Parlemen dan penciutan daerah pemilihan serta cara penghitungan suara yang ajaib itu belum tentu sanggup menyederhanakan sistem kepartaian. Kegagalan tersebut terletak pada tidak mampunya parpol yang mengaku besar meraup suara/kursi yang berarti (Tahun 1999 misalnya dua parpol menguasai DPR yaitu 33% PDIP dan 26%GOLKAR, sedangkan pada pemilu berikutnya minimal tiga parpol yang menguasai DPR)

2. Pileg dan Pilpres Simultan, Presidential Threshold rendah (kasus Amerika Latin): penyederhanaan sistem kepartaian diraih lewat pilpres yang diselenggarakan simultan dengan pileg. Simultan bisa berarti serentak hari penyelenggaraan dan bisa kartu pemulihan capres menyatu dengan partai coblosan). Adapun efek penyederhanaan sistem kepartaian dalam legislatif nasional makin sederhana, apabila syarat menjadi

[9] Michael Coppedge, "The Dymic Diversity of Latin American Party Systems", University of Notre Dame, hal. 11, www.nd.edu/~mcoppedg/crd/ddlpas.htm

[10] Fragmentierung und Zahl der Parteien, hal. 64, http://www.kpm.unibe.ch/ladner/dokumente/Seminar05/H_Kapitel3_Zahl_der_Parteien.pdf. atow dapat dibacak dalam Pipit R. Kartawidjaja/Mulyana W. Kusumah, Editor: Sidik Pramono, „Kisah Mini Sistem Kepartaian", 7 Strategic Studies, hal. 62-63; atow Jan-Erik Lane & Svante Ersson, „Dimensions of Party Sytems", Chapter 5: Party System, London 1987, hal. 4)

presiden tergantung pada "plurality" (alias presiden terpilih asal mayoritas), runoff with reduced threshold (presiden terpilih dengan ambang yang rendah, misalnya di Argentina cukup 45 persen suara atow 40 persen suara asal beda 10 persen dengan capres kedua), dan "majority runoff" (presiden terpilih dengan suara mutlak 50 persen plus 1).

Selain itu, lewat presidential threshold yang rendah, pilpres dapat dilakukan lewat satu putaran.

Fragmentation of Party Systems accordng to Type of Presidential Election System

Country	Effective number of parties (lower house seats) ENP atau ENPP = 1/∑ (s_i)2 Fragmentasi (F) = 1 – 1/ENPP
Plurality	
Argentina (1983, 1989)	2,70
Colombia (1978, 1982, 1986, 1990)	2,33
Dominican Rep. (1978, 1982, 1986, 1990, 1994)	2,43
Honduras (1981, 1985, 1989, 1993, 1997)	2,10
Mexico (1982, 1988, 1994, 2000)	2,29
Nicaragua (1990)	2,05
Panama (1989, 1994, 1999)	3,77
Paraguay (1989, 1993, 1998)	,20
Uruguay (1984, 1989, 1994)	3,18
Venezuela (1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2000)	3,62
Average of country averages	2,67
Average for all elections	2,72
Reduced threshold	
Argentina (1995, 1999)	2,64
Costa Rica (1978. 1982, 1986, 1990, 1994, 1998)	2,32
Ecuador (1998) [1]	5,73
Nicaragua (1996)	2,79
Peru (1980)	2,46
Average of country averages	3,19
Average for all elections	2,74
Majority runoff	
Bolivia [2] (1980, 1985, 1989, 1993, 1997)	4,40
Brazil (1982, 1986, 1989, 1994, 1998)	6,70
Chile (1989, 1993, 1999) [3]	5,04
Colombia (1994, 1998)	2,95
Dominican Rep. (1996, 2000)	2,32
Ecuador (1978, 1984, 1988, 1992, 1996)	5,69
El Salvador (1984, 1989, 1994, 1999)	3,11
Guatemala (1985, 1990, 1995, 1999)	3,19
Peru (1985, 1990, 1995, 2000)	3,76
Uruguay (1999)	3,07
Venezuela (2000)	3,44
Average of country averages	4,02
Average for all elections	4,37

Note: The format for this table is based on Shugart and Carey (1992, Table 10.2), but different data are used. [1] Ecuador´s system requiring 50 percent + 1 or 45 percent and a 10 percent advantage over the next finisher is close in practical terms to a majority runoff system. So its placement in this table is somewhat debateble.
[2] In Bolivia, the congress selects the president if no candidate obtains a majority in the first round.
[3] In Chile, a computation of the effective number of parties based on coalitions rather than indviduals parties would result in much lower measure of fragmentation in the lower house

(J. Mark Payne, Daniel Zobatto G., Fenando Carrillo Flórez, Andrés Allamnd Zavala: "Democracies im Development: Politics and Reform in Latin America", The Inter-American Development Bank and the International Institue for Democracy and Electoral Assitance, The John Hopkins University Press, Washington D.C 2002, hal. 73)

3. Pemisahan pemilu legislatif nasional dari pemilu legislatif daerah (termasuk pilkadal), sekaligus mengijinkan parpol lokal

Di Brazil misalnya pileg lokal 2008, sedangkan pileg nasional 2010. Kegunaan pemisahan adalah check and balances antara pusat dengan daerah, merapatkan disiplin fraksi koalisi (pusat biasanya sama dengan daerah)

Kegunaan disiplin fraksi akan dibahas.

Selain itu, menurut saya, keberadaan partai lokal dapat dijadikan syarat buat pileg nasional (misalnya, jika parpol duduk di 50 persen DPRD, maka parpol tersebut boleh ikutan pemilu DPR)

4. Penciptaan kubu bipolar (kubu pemerintah dan oposisi)

Contoh Chile: presidensialisme di Chile tergolong presidensialisme yang stabil dan efektif di Amerika Latin. Chile menerapkan system pemilu "Binominal" dengan pemaksaan gabungan parpol. Di sana, parpol yang bergabung itu tidak harus melebur atau berganti nama. Di sana, gabungan parpol masih mencantumkan parpol-parpol asli

Tengok misalnya Pemilu Legislatif 2005:

Tampil dalam pemilu DPR Chile itu 10 parpol plus 5 jenis kubu inpendenden. Karena kecilnya dapil (daerah pemilihan), lalu mereka bikin gabungan. Ambil Contoh gabungan B (Concertación Democrática). Di situ ada bergabung parpol-parpol Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Partido Socialista de Chile, Partido Radical Socialdemócrata dan kubu Independen.

LISTA/PACTO		VOTOS	Kursi	% Kursi	(% Kursi) [2]
A. Fuerza Regional Independiente					
	Alianza Nacional de los Independientes	20.075			
	Partido de Acción Regionalista de Chile	26.405			
	Independientes Lista A	30.102			
	Total Lista/Pacto	76.582			
B. Concertación Democrática					
	Partido Demócrata Cristiano	1.354.631	21	17,50%	3,06%
	Partido Por la Democracia	1.006.480	22	18,33%	3,36%
	Partido Socialista de Chile	653.692	15	12,50%	1,56%
	Partido Radical Socialdemócrata	229.126	7	5,83%	0,34%

	Independientes Lista B	130.936			
	Total Lista/Pacto	3.374.865	65	54,17%	
C. Juntos Podemos Más					
	Partido Comunista de Chile	335.215			
	Partido Humanista	101.598			
	Independientes Lista C	45.694			
	Total Lista/Pacto	482.507			
D. Alianza					
	Renovación Nacional	920.524	34	28,33%	8,03%
	Unión Demócrata Independiente	1.456.430	20	16,67%	2,78%
	Independientes Lista D	145.604			
	Total Lista/Pacto	2.522.558	54	45,00%	
E. Independientes (Fuera de Pacto)		61.489	1	0,83%	0,01%
Válidamente Emitidos		6.518.001			0,19
				ENPP Riil	5,22

(Praesidentschafts- und Parlamentswahlen in Chile vom 11. Dezember 2005, hal. 4-6, http://www.kas.de/wf/doc/kas_7711-1522-1-30.pdf?051213171218)

Jika dihitung alokasi kursi per parpol, yang terjadi adalah sistem multikepartaian ultra/ekstrim dengan ENPP 5,22. Namun dengan pamaksaan gabungan, yang terjadi bukan hanya sistem kepartaian dwi-partai (ENPP 2,02), namun bipolarisme:

LISTA/PACTO	VOTOS	CALEG TERPILIH	% Kursi	(% Kursi) [2]
A. Fuerza Regional Independiente				
Alianza Nacional de los Independientes	20.075			
Partido de Acción Regionalista de Chile	26.405			
Independientes Lista A	30.102			
Total Lista/Pacto	76.582			
B. Concertación Democrática				
Partido Demócrata Cristiano	1.354.631	21		
Partido Por la Democracia	1.006.480	22		
Partido Socialista de Chile	653.692	15		
Partido Radical Socialdemócrata	229.126	7		
Independientes Lista B	130.936			
Total Lista/Pacto	3.374.865	65	54,17%	29,34%
C. Juntos Podemos Más				
Partido Comunista de Chile	335.215			
Partido Humanista	101.598			
Independientes Lista C	45.694			
Total Lista/Pacto	482.507			
D. Alianza				
Renovación Nacional	920.524	34		
Unión Demócrata Independiente	1.456.430	20		
Independientes Lista D	145.604			
Total Lista/Pacto	2.522.558	54	45,00%	20,25%
E. Independientes (Fuera de Pacto)	61.489	1	0,83%	0,01%
Válidamente Emitidos	6.518.001			0,50
			ENPP Gab	2,02

Disebut Bipolar, sebab di dalam DPR Chile hanya ada kubu pro pemerintah (dalam hal ini Concertación Democrática) dan kubu oposisi (dalam hal ini Alianza).

Menariknya kala itu, Presiden Michelle Bachelet berasal dari Partido Socialista de Chile, kekuatan ketiga dalam tubuh gabungan Concertación Democrática. Maklum, parpol terkuat dalam gabungan tersebut „mengalah".

Memperkuat Presidensialisme Lewat Pemerkasaan Presiden:

Kekuasaan presiden di Amerika Latin dibagi ke dalam:

Kekuasaan Presiden dalam Presidensialisme Amerika Latin				Catatan
1	constitunional powers	legislative powers	mengajukan RUU	
			mencampuri proses pembuatan UU di parlemen	Misalnya menetapkan tempo pembahasan
			dekret	Untuk meningkatkan disiplin fraksi
			veto UU produk parlemen	
			inisiatif kebijakan pemerintah	
			mengundang plebisit & referendun	Membobol kebuntuan komunikasi
		non-legislative powers	membentuk kabinet atau mengangkat pejabat-pejabat negara	4 jurus maut presiden diukur lewat Cabinet Coalitions Rate $\mathbf{CABINET = 1 - 1/2 \sum_{i=1}^{n} (\lvert S_i - M_i \rvert)}$ Penciptaan jabatan penghubung parlemen dengan kabinet (kepala pemerintahan)
2	partisan powers	tergantung pada banyak faktor, seperti UU Pemilu dan sistem kepartaian, kualitas presiden		UU Susduk (misalnya pembentukan komisi), disiplin fraksi (tergantung pada jenis legislator, diterapkannya kontrol ex ante und kontrol ex post), mendirikan kantor kepresidenan di legislatif Disiplin fraksi **RICE $_{ij}$ = |%Pro - %Kontra|** Volatilitas V = ½ $\sum \lvert Ci, t+1 - Ci, t \rvert$ (Argentina), pengorganisasian parlemen
Dirangkum dari: J. Mark Payne, Daniel Zobatto G., Fenando Carrillo Flórez, Andrés Allamnd Zavala: "Democracies im Development: Politics and Reform in Latin America", The Inter-American Development Bank and the International Institute for Democracy and Electoral Assitance, The John Hopkins University Press, Washington D.C 2002, hal. 189-190				

Contoh non-legislative powers Presiden (jurus pembentukan kabinet)

	Sistem Parlementer	Sistem Parlementarsasi Presidensialisme
1	Tanpa Koalisi	Tanpa Koalisi
2	Koalisi Formal	Koalisi Formal
3		Kooptasi Parlemen
4		Kooptasi Non-Parlemen

Contoh Jurus Pembentukan Kabinet di Amerika Latin

Negara	Presiden	Kurun Waktu	Tanpa Koalisi	Koalisi Formal/Resmi	Kooptasi Parlemen	Kooptasi Non-Parlemen

Argentinien	Alfonsin	1983-89	X			X
	Menem	1989-95	X			X
	Menem	1995-	X			
Chile	Aylwin	1990-94		X		
	Frei	1994-		X		
Brasilien	Sarney	1985-90		X		
	Collor	1990-93			(X)	X
	Franco	1993-95		(X)	X	
	Cardoso	1995-		(X)	X	
Uruguay	Sangwinetti	1985-90			X	
	Lacalle	1990-95		(X)	X	
	Sangwinetti	1995-		X		

Penjelasan: tanda silang dobel misalnyaAlfonsin berarti selaen tanpa koalisi, Alfonsin juga merekrut kubu non-parlemen (strategi ganda presiden). Strategi ganda ini dipakai sepanjang pemerintahannya buat melengkapi strategi awal atow sepanjang pemerintahannya ganti strategi. Tidak dalam kurung berarti, strategi yang umumnya dipakai.

Berhanrd Thibaut, "Praesidentialismus und Demokratien in Lateinamerika", Leske+Budrich, Opladen 1996, s. 284

Contoh Jurus Pembentukan Kabinet Brazil:

	President	Masa Jabatan	Partai Presiden	**President Election Coalition**	**Initial Cabinet Composition***
1	Dutra	1945-1950	PSD	PSD, PTB	PSD(5), PTB (1)
	Vargas	1950-1954	PTB	PTB, PSP	PSD(5), UDN (1), PTB (1), PSP (1)
	Kubitschek	1955-1960	PSD	PSD, PTB	PSD (4), PTB (2), PSP (1), PR (1)
	Quadros	31.01.-25.08.1961	PSP	UDN, PDC, PL,	PTN UDN (3), PTB (3), PSD (1), PSP (1), PR (1), PSB (1)
2	**KABINET**	**TAHUN**	**Partai Presiden**		**KOALISI**
	SARNEY Ia	(03/85-02/86)	PMDB		PMDB –PTB—PFL-PDS
	SARNEY II	(02/86-01/89)			PMDB-PFL
	SARNEY III	(01/89-03/90)			PMDB-PFL
	COLLOR Ib	(03/90-10/90)	PRN		PMDB-PFL-PRN
	COLLOR II	(10/90-01/92)			PFL-PDS-PRN
	COLLOR III	(01/92-04/92)			PFL-PDS **(tanpa parpol presiden)**
	COLLOR IV	(04/92-10/92)			PSDB-PTB-PFL-PDS- PL **(tanpa parpol presiden)**
	FRANCO I	(10/92-01/93)	Non-Partisan		PSB - PSDB-PMDB-PFL- PTB-PDT
	FRANCO II	(01/93-05/93)			PSB-PT - PSDB-PMDB- PTB-PFL-PDT
	FRANCO III	(05/93-09/93)			PSB- PSDB-PMDB- PTB-PFL
	FRANCO IV	(09/93-01/94)			PSDB-PMDB- PTB-PFL-PP
	FRANCO V	(01/94-01/95)			PSDB-PMDB-PFL- PP
	CARDOSO I	01/95-04/96)	PSDB		PSDB-PMDB-PTB -PFL

	CARDOSO II	(04/96-12/98)			PPS-PSDB-PMDB-PTB -PFL-PPB
3	Rousseff	2011-2012	PT		PT, PMDB, PP, PDT, PTB, PR & partai-partai gurem

* The numbers in parentheses refer to the number of cabinet positions allocated to different parties

(1) Lúcia Hippólito, *PSD: De Raposas e Reformistas* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985), pp. 293-303; Tribunal Superior Eleitoral
(2) Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, AND COALITION DISCIPLINE IN BRAZIL * MARCH 2000
(3) Brasilien. Auswaertiges Amt, Maret 2012, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Brasilien.html

Memperkuat Presidensialisme Lewat Pengefektifan Parlemen:

Menengok Amerika Latin dan beberapa negara lain, maka efektifnya parlemen tergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. Profesionalisasi anggota dewan

   Legislator, menurut ahli ketatanegaraan Inggeris Edmund Burke, dibagi ke dalam ***trustee*** dan ***delegate***. ***Trustee*** adalah wakil yang secara politis bebas berpendapat dan menentukan, namun secara umum wajib bertanggungjawab kepada para pemilihnya. Trustee misalnya produk daftar terbuka baik dalam sistem pemilu proporsional maupun mayoritan. Sedangkan ***Delegate*** adalah utusan yang terikat pada kehendak para pemilihnya dan berperan sebagai pelaksana. Delegate merupakan produk daftar tertutup [11].

   Umumnya, baik trustee maupun delegate amatiran tak bisa menggunakan kekuasaan berlegislasi. Kekhusuan ini biasanya dimiliki oleh politisi profesional. Politisi ini biasanya dibentuk oleh pengalaman berparlemen yang lama atau berpengalaman menduduki jabatan politisi. Keahlian ini dapatlah dipahami juga sebagai ressource kekuasan buat berlegislasi [12].

   Keahlian itu umumnya diperoleh dari masa jabatan di DPR: Di Jerman misalnya, sejak tahun 1970, sekitar 80 persen anggota DPR terpilih kembali. Duapertiganya terpilih dua kali berturut-turut. Separuhnya tiga kali berturut-turut. Hampir 25 persen, sudah sejak tahun 1969 duduk di Bundestag (DPR Jerman), dengan catatan penelitian dibuat tahun 1999 [13]

   Ini tentu berbeda dengan legislator di beberapa negara Amerika Latin yang tingkat keterpilihannya rendah:

	Persentase terpilihnya legislator DPR - Pertengahan tahun 1990an	
Argentina	1993-1995	20%
Argentina	1997	24%
Brazil	1994	61%
Brazil	1998	54%
Kolumbia	1998	47%

[11] Suzanne S. Schuettemeyer, Parlamentarische Demokratie, Informationen zur politischen Bildung, Nomor 295/2007, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn, hal. 29
[12] Heinrich W. Krumwiede / Detlef Nolte: Die Rolle der Parlamente in den Paesidialdemokratien Lateinamerikas, Institut fuer Iberoamerika-Kunde – Hamburg 2000, Band 4, hal. 100
[13] Heinrich W. Krumwiede/Detlef Nolte, „Die Rolle der Parlamente in den Praesidialdemokratien Lateinamerkas, Institut fuer Iberoamerika-Kunde, Hamburg 2000, hal. 118

Meksiko		tidak boleh dipilih secara berturut-turut

(Sumber: Heinrich W. Krumwiede/Detlef Nolte, „Die Rolle der Parlamente in den Praesidialdemokratien Lateinamerkas, Institut fuer Iberoamerika-Kunde, Hamburg 2000, hal. 119)

2. Dukungan infrastruktur/tenaga ahli bagi para anggota Dewan dan parpol pendukung yang tergantung pada jenis parlemen

Antara Legislature dan parliament

Dalam membandingkan sistem pemerintahan Presidensialisme AS, Parlementarisme Inggeris dan Jerman, Winfried Steffani membedakan tipologi Parlemen ke dalam *Rede-* dan *Arbeitsparlament* (Parlemen Yang Berbicara dan Parlemen Yang Bekerja). Di Inggeris dikenal istilah *„legislature"* dan *„parliament"*.

Sebutan *„legislature"* diberikan kepada dewan perwakilan rakyat di Amerika Serikat, dan sebutan *„parliament"* diberikan kepada dewan perwakilan rakyat di benua Eropa (Barat). Pembedaan ini hendak memperjelas kedudukan antara Legislatif dan Eksekutif dalam sistem Presidensialisme AS dengan kedudukan antara Legislatif dan Eksekutif dalam sistem Parlementarisme Eropa (Barat).

Di dalam sistem Parlementarisme Eropa (Barat), *„parliament"* atau Redeparlement atau Parlemen Yang berbicara, mayoritas parlemen berfungsi buat mendukung pemerintahnya dalam meloloskan rancangan UU, segenap perencanaan dan persiapan program.

„Parliament" dalam sistem parlementerisme Inggeris dan Jerman adalah „mesin perestuan" buat kebijakan pemerintah [14] -- misalnya RUU sodoran eksekutif.

Ini jelas berbeda dengan *„legislature"* atau Arbeitsparlament atau Parlemen Yang Bekerja dalam Sistem Presidensialisme AS. Di sana, wakil-wakil rakyat tak bisa menyentuh pemerintah dan karenanya lalu membangun politik secara mandiri. Wakil-wakil rakyat ini yang merancang UU dan mengendalikannya lewat proses parlemen. Alhasil, dalam „legislature", wakil-wakil rakyat itu „bekerja". Konggres AS (setara dengan MPR) merupakan salah satu prototyp dari „legislature". Setiap wakil rakyat, baik di DPR maupun di Senat, merupakan pengusaha politik individual yang mandiri. Setiap wakil rakyat dilengkapi oleh sejumlah staf pembantu. Dengan bantuan mereka, setiap wakil rakyat dapat mengambil inisiatif merancang UU dan mempersiapkan langkah-langkah dan kerja detail dalam komisi-komisi. Komisi-komisi ini merupakan tempat penting guna merangkai koalisi-koalisi. Sebabnya ya tak ada mayoritas pemerintah di satu pihak dan oposisi di lain pihak. Biasanya, dalam sistem presidensialisme, ada aturan inkompatibiltas. Yaitu larangan rangkap jabatan antara mandat parlemen dan jabatan pemerintah, Di AS misalnya, presiden dilarang menjadi anggota DPR dan Senat.

„Legislature" atau Arbeitsparlament atau Parlemen Yang Bekerja dalam sistem presidensialisme AS bukanlah „mesin perestuan" kebijakan pemerintah.

Sebagai perbandingan Bantuan Negara Kepada Seorang Legislator:

Tunjangan Negara Untuk Seorang	
Trustee	**Delegate**
Legislature AS	**Parliament Jerman**

[14] Suzanne S. Schuettemeyer, Die Logik der parlamentarischen Demokratie, Informationen zur politischen Bildung, Bundeszentrale fuer politische Bildung alias Lembaga Pendidikan Politik Federal Jerman, Bonn 2007, http://www.bpb.de/publikationen/U4940A,0,Die_Logik_der_parlamentarischen_Demokratie.html

s/d 15 Tenaga Ahli (DPR) dan antara 13 s/d 70 Tenaga Ahli (Senat)	s/d 4 atau 5 Tenaga Ahli
TA terdiri dari Legislative Assistants dan Administrative Assistants (di kantor legislatif) serta case worker (di saerah pemilihan)	TA terdiri dari 2 TA bidang Administratif dan sisanya lingkup kerja sang legislator
Data untuk tahun 1980. Untuk bisa membayangkan, TA DPR dan Senat AS tahun 1960an berjumlah 6.300 orang. Dua dasawarsa kemudian meningkat menjadi 15.000 orang (Sumber: Kurt L. Shell, Kongress und Praesident, dalam Willi Paul Adams/Peter Loesche (Hrsg.), Laenderbericht USA, Bundeszentrale fuer politische Bildung alias Lembaga Pendidikan Politik Federal Jerman, Band 357, Bonn 1998, hal. 213-214)	*Sumber: Aufwandsentschädigung für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, http://www.bundestag.de/ bundestag/abgeordnete17/mdb_diaeten/1334d.html dan Suzanne S. Schuette-meyer, Parlamentarische Demokratie, Informationen zur politischen Bildung, No 295/2007, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn, hal. 23*

Bantuan negara untuk legislator di beberapa negara Amerika Latin

Negara	DPR	Senat	Badan Perlengkapan
Argentina	2 TA	10 TA	Komisi 8 s/d 12 TA
Brazil	Per bulan maksimal 20.000 US$, per pos jabatan 4.000 US$	6 s/d 9 TA	Baleg memiliki 188 TA)
Kolumbia	5 TA	5 TA	
Meksiko	tak ada	tak ada	TA per fraksi
Uruguay	5 TA (biasanya PNS Kementerian)		

3. Pembentukan Fraksi Sebagai Cara Penciptaan Multikepartaian Sederhana

3.1. Di Jerman penggolongan anggota itu terdiri dari (a) fraksi, (b) kelompok anggota dan (c) legislator tanpa fraksi.
Syarat pembentukan fraksi: 5 persen jumlah anggota DPR Jerman. Untuk kelompok anggota minimal 3 (tiga) orang legislator.

Dalam tahun pemilu DPR Jerman 1990, parpol Gabungan 90/Hijau (Buendnis 90/Die Gruenen) dan PDS (Partai Demokrasi Sosialisme) masuk ke DPR Jerman. Bündnis 90/Die Gruenen dan PDS masing-msing mengirimkan 8 dan 17 wakil. Karena kedua parpol tersebut tidak memenuhi syarat pembentukan fraksi, maka keduanya hanya berstatuskan kelompok anggota.

Dalam pemilu DPR 2002, PDS hanya berhak mengirimkan 2 (dua) wakilnya ke Bundestag (DPR Jerman). Akibatnya, kedua legislator tersebut hanya berstatuskan legislator tanpa fraksi [15].

Untuk pemilu DPR Jerman 2009, enam parpol masuk DPR, dan terdapat li,a fraksi, karena dua parpol membentuk fraksi gabungan [16].
Tidak berfraksi itu ya susah. Antara lain ya tidak bias masuk ke Komisi untuk mengajukan RUU.

3.2. Syarat pembentukan fraksi dapat dijadikan instrumen buat penciptaan multi-kepartaian sederhana dalam tubuh parlemen. Misalnya ambang batas 5 persen bisa diterapkan buat pembentukan fraksi dalam DPR.

No.	Partai	Kursi DPR	%
1	Demokrat	148	26,4
2	Golkar	106	18,92

[15] Martin Fehndrich und Matthias Cantow, „Fraktion“, 27.10.2004
http://www.wahlrecht.de/lexikon/fraktion.html
[16] German Bundestag, Official result for the 2009 Bundestag election
http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/elections/results/index.html

3	PDI-P	94	16,78
4	PKS	57	10,17
5	PAN	46	8,21
6	PPP	38	6,78
7	PKB	28	5,00
8	GERINDRA	26	4,64
9	HANURA	17	3,04
	Total	**560**	**100,00**

(Fraksi, http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/fraksi)

GERINDRA dan HANURA, apa boleh buat, tidak berhak membentuk fraksi (Bung Ger dan Bung Han, sorri ya!). Terkecuali jika keduanya bergabung atau bergabung dengan parpol lain. Bergabung itu bukan melebur!

4. Disipilin Fraksi:

4.1. Umumnya, trustee berdisiplin fraksi rendah; sedangkan delegate sebaliknya.

4.2. Dalam penelitiannya terhadap 31 negara [17], Kailitz menemukan, secara umum, disiplin/kekompakan fraksi dalam sistem parlementerisme itu tinggi, sedangkan dalam sistem presidensialisme rendah rendah [18].

Dalam hal pengaruh sistem pemilu, kekompakan fraksi dalam sistem parlementerisme yang tak mengenal persaingan antar kandidat (misalnya lewat proporsional daftar tertutup/tetap) itu sangat tinggi. Sebaliknya, kekompakan fraksi dalam sistem presidensialisme yang mengenal persaingan antar kandidat (misalnya lewat proporsional daftar terbuka atau sistem mayoritas alias distrik) sangat lemah [19].
Dalam sistem presidensialisme itu sendiri, kekompakan fraksi berbeda-beda. Umumnya tergantung pada hak monopol pimpinan partai menetapkan kandidat. Di dalam sistem presidensialisme yang mengenal pemilihan calon legislator lewat persaingan dalam tubuh partai (demokrasi internal) seperti di AS, kekompakan fraksi sangat rendah. Sebaliknya, dalam sistem presidensialisme yang tidak mengenal pemilihan calon legislator lewat persaingan dalam tubuh partai, kekompakan fraksi sangat tinggi.

Dalam sistem kepartaian yang lemah dengan disiplin partai dan fraksi rendah macam di Brazil ada jalan pintas buat pemerintah agar memperoleh dukungan mayoritas parlemen. Agar pemerintah memperoleh dukungan parlemen, maka jalan pintasnya ya membeli para legislator: Waktu kepresidenan Lula meletus satu skandal. Bos kabinet dan orang terkuat di pemerintahannya, José Dirceu, ternyata dengan dana gila-gilan telah ngenazaruddin dengan membeli para kutu loncat partai lain dan mengucurkan dana kepada partai-partai dan legislator-legislator parlemen [20].

Di Rusia, ampai tahun 2003, Rusia menerapkan sistem campuran: separoh dari 450 kursi DUMA (DPR Rusia), diperebutkan lewat sistem proporsional daftar

---

[17] Steffen Kailitz, „Ein Unterschied wie Tag und Nacht? – Fraktionsgeschlossenheit in Parlamentarismus und Praesidentialismus“, Zeitschrift fuer Politikwissenschaft Tahun ke 18, 2008, Nr. 3, hal. 302
[18] Steffen Kailitz, „Ein Unterschied wie Tag und Nacht? – Fraktionsgeschlossenheit in Parlamentarismus und Praesidentialismus“, Zeitschrift fuer Politikwissenschaft Tahun ke 18, 2008, Nr. 3, hal. 293, 318
[19] Steffen Kailitz, „Ein Unterschied wie Tag und Nacht? – Fraktionsgeschlossenheit in Parlamentarismus und Praesidentialismus“, Zeitschrift fuer Politikwissenschaft Tahun ke 18, 2008, Nr. 3, hal. 311
[20] Wilhelm Hofmeister, Brasilien seit mehr als 100 Tagen im Bann der politischen Krise –
und kein Ende in Sicht, Focus Brasilien, Nr. 7 / 2005 – 23. August 2005, hal 1, http://www.kas.de/wf/doc/kas_7083-1522-1-30.pdf?091015105645

tertutup/tetap (daftar partai) [21]dan sisanya lewat sistem mayoritan. Dari sistem mayoritannya, 8 persen legislator independen (***Trustee***) duduk di Duma 1994-1995, 16 persen legislator inndependen (***Trustee***) duduk di Duma 1996-1999 dan 4 persen legislator independen (***Trustee***) duduk di Duma 2000-2003 [22].

Dalam pemilu DUMA 2007, sistem pemilunya diganti menjadi sistem proporsional daftar tertutup/tetap (daftar partai). Soalnya, dari sistem mayoritan, lahir legislator-legislator independen (***Trustee***) yang memiliki sumber dana kuat. Begitu legislator ini masuk ke Duma, legislator-legislator ini masuk ke salah satu fraksi partai. Tapi, kedudukannya di fraksi berbeda dengan ***Delegate,*** yaitu legislator yang meraup mandat lewat daftar partai (daftar tertutup/tetap). Lewat dananya yang kuat pula, legislator independen (***Trustee***) ini memperoleh keistimewaan yaitu semacam otonomi tersendiri, lepas dari jangkauan pimpinan partai yang dia masuki. Akibatnya, disiplin fraksi di parlemen melemah [23]

Kehadiran legislator-legislator independen (*Trustee*) itu menimbulkan masalah baru, yaitu instabilitas politik dalam DUMA 1994-1995 [24]. Presiden Jelzin misalnya, kesulitan memerintah oleh karena mayoritas parlemen tidak jelas. Fluktuasi antar fraksi sangat tinggi dengan kekaburan identifikasi partai para legislator tersebut [25].

Akibat sistem mayoritan dalam sistem pemilu campuran (hybrida) itu, tidak diherankan jika DUMA kemasukan tokoh-tokoh beken seperti seniman dan mantan olahragawan. Tentu saja, dengan dihapusnya sistem mayoritan itu, tak sedikit tokoh-tokoh beken seperti juara olimpiade tari es berulangkali Irina Rodnina atau pemain hockey es yang legendaris, Wladislaw Tretjak,pada berbondong-bondong masuk ke partai pemerintah, *Jedinaja Rossija (Rusia Bersatu atau Persatuan Rusia)* [26].

Alexander Weschnjakow, Ketua KPU Rusia, mengatakan, perubahan sistem campuran ke sistem proporsional daftar tetap/tertutup di Rusia dimaksudkan buat memperkuat pembanguan sistem kepartaian. Wladimir Schirinowski, wakil ketua Duma (DPR) Rusia menyatakan, bahwa penghapusan sistem mayoritan dalam sistem campuran itu dimaksudkan buat menumpas korupsi. Dalam prakteknya katanya, dalam satu daerah pemilihan ongkosnya bisa mencapai setengah juta Dolar AS. Ini jelas membuat perbedaan kesempatan para kontestan. Katanya juga, legislator-legislator independen itu tidak jelas tujuan politiknya [27].

Kekompakan fraksi atau fraksi koalisi itu diukur lewat **Rice-Index**

$$\mathbf{RICE_{ij} = |\%Akur - \%Ogah|}$$ [28]

[21] Istilah daftar tertutup di Indonesia berasal dari bahasa Inggeris *closed list*. Di Jerman namanya *starre Liste* atau daftar tetap. Penggunaan istilah daftar tertutup itu tidak menguntungkan. Sebab daftar tertutup di Indonesia dipahami sebagai memilih kucing dalam karung, sebab yang dicoblos hanya gambar partai. Sementara itu, di Jerman, di dalam kertas suara, selain nama partai, di bawahnya tertera nama calon legislatornya secara berurutan. Dan jika nama partai itu dicoblos, maka terpilihlah caleg-caleg secara berurutan berdasarkan nomor sesuai dengan persentase perolehan partai. Jadi, nama-nama caleg itu terbuka, hanya saja urutannya tetap, tidak bisa dirubah-rubah.

[22] Silvia von Steinsdorff, Die russische Staatsduma, Russlandanalysen 3/2003, hal. 4, http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen003.pdf

[23] Grigorii V. Golosov, St. Petersburg, Die Novellierung von Partei- und Wahlgesetz in ihren Folgen fuer das russische Parteiensystem. russlandanalysen 53/05, hal. 3, http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen053.pdf

[24] Dieter Nohlen & Mirjana Kasapovic, Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa, Leske und Budrich, Opladen 1996, hal. 78-79

[25] Margareta Mommsen, Russlands politisches Systems des „Superpraesidentialismus" dalam Hans-Hermann Hoehmann & Hans-henning Schroeder (Hrsg.), Russland unter neuer Führung, Bundeszentrale fuer politische Bildung, Krips B.V. Meppel/NL 2001, hal. 49

[26] Angelika Nußberger und Dmitry Marenkov, Wahlgesetz als Steuerungsmechanismus: Zu den neuen rechtlichen Grundlagen der Duma-Wahlen im Dezember 2007, russlandanalysen Nr. 146, 26.10.2007, hal. 2, http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen146.pdf

[27] Experten kommentieren geplante Abschaffung direkter Parlamentsmandate, russland.ru, 11. Nov. 2004, http://russland.ru/rupol0010/morenews.php?iditem=2724

[28] Erik Fritzsche. „Der Rice-Index, seine Varianten und andere Indizes zur Verdichtung des Informationsgehaltes der Daten namentlicher Abstimmungen". Oktober 2007, hal. 1. RICE-INDEX dinilai tidak memuaskan. "This index is not ideal, as it

untuk Fraksi i dalam voting j. Nilainya antara 0 s/d 100 atau 0 s/d 1. Interpretasinya: 0 berarti, 50 persen anggota fraksi setuju dan 50 persen sisanya tidak setuju. Jadi, fraksinya total terpecah. 100 atau 1 berarti fraksinya.

Selain angka 0, maka penggolongan angka-angkanya sebagai berikut:

Rice Indeks	Tingkat Disipilin/Kekompakan Fraksi
100-91	Sangat Tinggi/Langitan
90-81	Tinggi
80-61	Rendah
60-41	Sangat Rendah/Tiarap
di bawah 40	Tidak kompak/Ambrul-adul

(Steffen Kailitz, „Ein Unterschied wie Tag und Nacht? – Fraktionsgeschlossenheit in Parlamentarismus und Praesidentialismus", Zeitschrift fuer Politikwissenschaft Tahun ke 18, 2008, Nr. 3, hal. 306).

Contoh kekompakan fraksi koalisi misalnya bisa ditengok kekompakan fraksi partai koalisi pendukung Susilo Bambang Yudoyono dalam kasus Kenaikan Harga BBM. Untuk mudahnya, hitungannya tanggal 30 Maret 2012 pas Golkar dan PKS menolak:

Parpol Pemerintah	Kursi di DPR Koalisian	% Akur BBM naik	% Ogah BBM naik
GOLKAR	106		25,06%
DEMOKRAT	148	34,99%	
PAN	46	10,87%	
PKB	28	6,62%	
PPP	38	8,98%	
PKS	57		13,48%
JUMLAH	423	61,47%	38,53%
RICE-INDEX	| %AKUR-%OGAH |		22,93%

(Sumber: Golkar dan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Kompas 30 Maret 2012; Manuver PKS Bikin Galau Koalisi, Gatra 11 April 2012, hal. 12-16)

Berdasarkan RICE-Index, kekompakan fraksi pemerentah SBY yang cuma 22,93% itu tergolong „ambrul-adul".

4.3. Disiplin Fraksi atau Fraksi Koalisi yang tergantung pada "tumbal" sistem presidensialisme itu sendiri.

Menurut Octavio Amorim Neto disiplin fraksi tergantung juga pada Cabinet Coalescence Rate:

[29]

$$\mathbf{CABINET} = 1 - 1/2 \sum_{i=1}^{n} (|S_i - M_i|)$$

M_i= % menteri-menteri parpol i yang duduk di kabinet (Pos Kabinet)
S_i= % kursi parpol i (parpol menteri) yang tergabung dalam koalisi (Kursi Koalisi)

ignores abstentions and absences, but it probably provides a good rank ordering, which in the narrow .6 to 1.0 range use here cannot be far off" (Michael Coppedge, „Party Systems, Governability, and the Quality of Democracy in Latin America", Kellogg Institute, Hesburgh Center, University of Notre Dame, June 7-8, 2001, hal. 8). Namun demikian, RICE-Index membantu buat menyimaki disiplin fraksi, apalagi jika posisinya hanya pro dan kontra.

[29] Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, DISCIPLINE IN BRAZIL, Rio de Janeiro Graduate Research Institute, MARCH 2000, hal. 5

Cabinet Coalescence Rate itu sama dengan 0 (nol). Artinya, pembagian pos jabatan kabinet tidak proporsional dengan kekuatan koalisi di parlemen.

Yang disebut independen itu non-partisan. Jadi, kalau ada Jendral ikutan, oleh Octavio Amorim Neto dikandangkan ke dalam independen [30].

Berangkat dari kasus Brazil, Octavio Amorim Neto berkesimpulan [31]:

(a) Semakin tinggi Cabinet Coalescence Rate atau The more coalescent the cabinet, makin tinggi pula tingkat kedisiplinan legislator parpol yang bergabung dalam kabinet dalam pemungutan suara.

(b) Menjelang berakhirnya masa kepresidenan, semakin rendah pula disiplin koalisi dalam pemungutan suara. Artinya, pada awal-awal pemerintahan, disiplin koalisi tinggi.

(c) Semakin lebar kesenjangan ideologi dalam kabinet, semakin rendah pula disipilin koalisi dalam pemungutan suara.

(d) Semakin bagus satu parpol terepresentasikan dalam tubuh kabinet, semakin tinggi pula dukungannya terhadap presiden dalam pemungutan suara [32].

(e) Semakin lebar kesenjangan ideologi satu parpol dengan presiden, semakin rendah pula dukungan parpol itu dalam pemungutan suara.

Dari formula di atas, kita dapat bandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersepatu bentukan Oktober 2009.

KABINET INDONESIA BERSEPATU (Oktober 2009)					
Parpol DPR	**Kursi di DPR Koalisian**	**Pos Jabatan Kabinet**	**%Kursi DPR**	%Pos Kabinet	|%Kursi-%PosKabinet|
PAN	46	3	10,87%	14,29%	3,41%
GOLKAR	106	4	25,06%	19,05%	6,01%
DEMOKRAT	148	6	34,99%	28,57%	6,42%
PKB	28	2	6,62%	9,52%	2,90%
PPP	38	2	8,98%	9,52%	0,54%
PKS	57	4	13,48%	19,05%	5,57%
Non-Partisan	0	13	0,00%	61,90%	61,90%
JUMLAH	423	34	1,00	∑	86,76%
				kali 1/2	43,38%
Cabinet Coalescence Rate		**1 - 0,5*** ∑ |%Kursi-%PosKabinet|			56,62%

(sumber: rangkuman dari "Inilah 34 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II & Catatannya", Oktober 21, 2009, http://nusantaranews.wordpress.com/2009/10/21/inilah-menteri-kabinet-indonesia-bersatu-ii-catatannya/)

Cabinet Coalescence Rate Kabinet Indonesia Bersepatu 1 itu 0,57 atau tidak mencerminkan kekuatan partai di DPR.

---

[30] Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, DISCIPLINE IN BRAZIL, Rio de Janeiro Graduate Research Institute, MARCH 2000, hal. 6

[31] Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, DISCIPLINE IN BRAZIL, Rio de Janeiro Graduate Research Institute, MARCH 2000, hal. 13-14, 16-17

[32] Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, DISCIPLINE IN BRAZIL, Rio de Janeiro Graduate Research Institute, MARCH 2000, hal. 16

Kembali ke Brazil: jadi presiden-presiden Brazil itu setel berkuasanya ada yang acuh ama parlemen (dan tak selamat), ada yang berdamai lewat pengangkatan menteri-menteri dari parpol yang ada di dalam parlemen.

Dari hasil penghitungan, Octavio Amorim Neto menyimpulkan dari pengamatannya terhadap 57 presiden di 10 negara-negara presidensialisme Amerika Latin antara taon 1946-1995, bahwa tingginya Cabinet Coalescence Rate kayak jaman Cardoso itu punyak "fungsi positif" terhadap "size of the president's party" dan untuk Amerika Latin "a negative function of whether the constitution grants the president the power to issue decree laws" alias karna harus berkompromi Presiden tidak seenaknya nurunkan dekrit [33].

Kita pusatkan saja pada fungsi positifnya. Jadi, dengan tingginya Cabinet Coalescence Rate, Presiden bisa menyederhanakan sistem kepartaian dalam parlemen.

5. Pembentukan Komisi Sebagai Cara Penciptaan Multikepartaian Sederhana

5.1. Kekuatan Fraksi Yang Tidak Jelas di DPR:

Lantaran cara penghitungan perolehan kursi DPR itu melalui metoda kuota Hare/Hamilton dengan suara sisa terbanyak, maka cara ini pun selayaknya juga dipakai untuk menentukan susunan dan keanggotaan setiap Komisi DPR. Namun, kenyataannya tidak demikian.
Tengok misalnya Komisi VII DPR yang beranggotakan 45 orang [34] itu:

No.	Fraksi	Kursi DPR	%	SEHARUSNYA		REALITASNYA
1	FPD	148	26,4	11,88	12	13
2	FPG	106	18,92	8,51	8	7
3	FPDI-P	94	16,78	7,55	8	8
4	FPKS	57	10,17	4,58	5	5
5	FPAN	46	8,21	3,69	4	3
6	FPPP	38	6,78	3,05	3	3
7	FPKB	28	5	2,25	2	3
8	F-GERINDRA	26	4,64	2,09	2	2
9	F-HANURA	17	3,04	1,37	1	1
	Total	**560**	**100**		45	45

Menariknya, dalam Komisi VIII yang beranggotakan 45 orang sebagai misal, Hanura dengan 1 (satu) legislatornya harus menangani 3 (tiga) ruang lingkup kerja atau 3 (tiga) Kementerian dan 3 (tiga) lembaga negara [35]. Sungguh superman sang legislator Hanura ini!

Selain itu, Fraksi Demokrat seharusnya hanya berhak mengirimkan 12 orang wakil. Namun pada kenyataannya 13 legislator. Begitu juga FPKB, dari dua menjadi 3 wakil. Di pihak lain, fraksi-fraksi tertentu mengisi keanggotaan fraksi kurang dari jatahnya seperti FPG dan FPAN.

Hal yang serupa terjadi dalam komisi-komisi yang beranggotakan 48 [36] orang

[33] Octavio Amorim Neto, PRESIDENTIAL CABINETS, ELECTORAL CYCLES, DISCIPLINE IN BRAZIL, Rio de Janeiro Graduate Research Institute, MARCH 2000, hal. 8
[34] http://www.dpr.go.id/id/Komisi/Komisi-VIII
[35] http://www.dpr.go.id/id/Komisi/Komisi-VIII
[36] http://www.dpr.go.id/id/komisi

No.	Fraksi	Kursi DPR	%	SEHARU-SNYA		Realitas KOMISI I	Realitas KOMISI VII	Realitas KOMISI XI
1	FPD	148	26,4	12,67	13	13	11	12
2	FPG	106	18,92	9,08	9	10	10	10
3	FPDI-P	94	16,78	8,05	8	9	8	8
4	FPKS	57	10,17	4,88	5	6	4	5
5	FPAN	46	8,21	3,94	4	3	4	4
6	FPPP	38	6,78	3,25	3	2	4	3
7	FPKB	28	5	2,40	2	2	3	2
8	F-GERINDRA	26	4,64	2,23	2	2	2	2
9	F-HANURA	17	3,04	1,46	2	1	2	2
	Total	**560**	**100**		48	48	48	48

Atau dalam komisi-komisi yang beranggotakan 50 [37] orang:

						REALITAS KEANGGOTAAN		
No.	**Fraksi**	**Kursi DPR**	**%**	**SEHARUSNYA**		**KOMISI II**	**KOMISI III**	**KOMISI IV**
1	FPD	148	26,4	12,67	13	15	14	12
2	FPG	106	18,92	9,08	10	9	10	10
3	FPDI-P	94	16,78	8,05	8	8	7	9
4	FPKS	57	10,17	4,88	5	5	5	4
5	FPAN	46	8,21	3,94	4	4	4	5
6	FPPP	38	6,78	3,25	3	3	4	4
7	FPKB	28	5	2,40	3	2	2	3
8	F-GERINDRA	26	4,64	2,23	2	2	2	2
9	F-HANURA	17	3,04	1,46	2	2	2	1
	Total	**560**	**100**		50	50	50	50

Tidak menggunakan jatah sepenuhnya seperti FPD dalam Komisi IV yang beranggotan 50 itu (jatah 13, diisi hanya 12) masih tergolong lumrah. Namun mengisi kursi lebih dari jatah yang seharusnya, merupakan satu keanehan. Terkecuali jika terjalin koalisi resmi, misalnya fraksi pemerintah. Di antara anggota-anggota fraksi ini biasanya bisa saling tukar-menukar sesuai kesepakatan. Namun, fraksi pemerintah tidak pernah terdengar. Jika fraksi pemerintah itu tokh ada, maka kasus 30 Maret 2012 tentang BBM tidak mungkin terjadi. Atau, fraksi tersebut memang ada, hanya kekompakan fraksi lemah.

5.2. Jumlah Komisi Lebih Dari Jumlah Kementerian (kasus Jerman) Atau Setara Dengan Jumlah Kementerian:

Untuk, setiap ruang lingkup kerja, terdapat satu Komisi. Untuk kasus Jerman, di sanalah setiap Legislator yang memenuhi syarat mengerjakan bagian dari politik. Misalnya menyiapkan rancangan UU sebelum disahkan di pleno. Di sana juga, fraksi-fraksi yang berkepentingan menyiapkan pembentukan mayoritas terhadap RUU tersebut.

Dalam masa kerja periode ke 17, Bundestag (DPR Jerman) memiliki 22 Komisi dengan 22 ruang lingkup kerja Ke 22 Komisi ini berhadapan dengan 14 Kementerian (Catatan: di Jerman tidak dikenal Kementerian Koordinator). Hanya komisi-komisi tertentu, memiliki Subkomisi. Misalnya Komisi Urusan Luar Negeri dengan 4 Subkomisi. . Berbeda dengan alat-alat kelengkapan lainnya atau misalnya Komisi Penengah, Komisi Bersama, Komisi Penyelidikan, susunan dan keanggotaan ke 22

[37] http://www.dpr.go.id/id/komisi

komisi DPR ini berdasarkan perimbangan dan pemerataan kekuatan fraksi di DPR [38].

Sebaliknya, di DPR Indonesia terdapat 11 komisi dan badan-badan kelengkapan. Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. 11 Komisi DPR ini harus mengerjakan 46 ruang lingkup kerja [39]. Sedangkan jumlah kementerian di Indonesia ada 31 (tanpa Kementerian Koordinator) [40] .

Artinya 1 komisi DPR harus menangani rata-rata 4 ruang lingkup kerja atau 3 kementerian -- dan belum badan/lembaga negara lainnya. Artinya, jumlah komisi di Indonesia lebih rendah ketimbang jumlah ruang lingkup kerja atau kementerian.
Di Chile pada tahun 2002, terdapat 17 kementerian dan di DPR ada 18 komisi serta di Senat ada 19 komisi. 14 Ketua Komisi DPR dan 10 Ketua Komisi di Senat dipegang oleh kubu Concertación yang terdiri dari PDC, PPD, PS dan PRSD. Di DPR, 6 Ketua Komisi dipegang leh PDC, 4 oleh PPD, 3 oleh PS dan 1 oleh PSRD. Adapun anggota2 Komisi ditentukan berdasarkan kekuatan di DPR dan Senat parpol secara proporsional . Selaen itu, di sana ketua DPR-nya itu gantian, meskipun gak ada di SusDuknya. Aplosan antara koalisi pemerentah [41].

Argentina dan Meksiko berada di peringkat atas dalam soal jumlah komisi (38 dan 42). Memang, di Argentina dengan jumlah komisi yang mbludak itu, dimaksud buat memperbanyak pos jabatan politis seperti ketua dan wakil ketua komisi [42].

Negara	Jumlah Komisi	Masa Jabatan	Ditetapkan oleh
Argentina	38	2 tahun	Pleno atau Ketua Parlemen
Bolivia	12	1 tahun	Ketua Parlemen&Fraksi&Pleno
Brazil	16	tak ditetapkan	Ketua Parlemen&Komisi Pengendalian
Chile	17	4 tahun	Ketua Parlemen&Pleno
Ekuador	20	1 tahun	Ketua Parlemen
Kolumbia	16	4 ahun	Pleno
Meksiko	42	2 tahun	Komisi Pengendalian&Pleno
Paraguay	22	1 tahun	Pleno atau Ketua Parlemen
Peru	15	tak ditetapkan	Ketua Parlemen&Fraksi&Pleno
Uruguay	15	tak ditetapkan	Fraksi&Komisi Khusus
Venezuela	22	1 tahun	Ketua Parlemen&Presidium

(Tabel dikutip dari: Heinrich W. Krumwiede/Detlef Nolte, „Die Rolle der Parlamente in den Praesidialdemokratien Lateinamerkas, Institut fuer Iberoamerika-Kunde, Hamburg 2000, hal. 97)

Dari persandingan antara Jerman dan Indonesia itu, dapat disaksikan betapa tinggi beban yang harus dipikul seorang anggota dewan Indonesia itu.
Maka, pantaslah jika pengambilan keputusan bertele-tele. Namun, bertele-telenya bukan akibat banyaknya parpol di DPR. Jadi tak ada urusannya dengan penerapan ambang batas parlemen (PT).

5.3 Pembentukan Komisi Berdasarkan Kekuatan Fraksi Lewat Cara Penghitungan Suara Pembentuk Mayoritas (Kasus DPRD di Jerman)

---

[38] Bundestag, Staendige Ausschuesse, http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/index.html
[39] DPR, Komisi, http://www.dpr.go.id/id/komisi
[40] Kementerian Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
[41] Ingrid Wehr, „Koalitionen im postautoritaeren Chile“, Lateinamerika Analysen 3, Oktober 2002, Hamburg: IIK, hal. 142
[42] Heinrich W. Krumwiede/Detlef Nolte, „Die Rolle der Parlamente in den Praesidialdemokratien Lateinamerkas, Institut fuer Iberoamerika-Kunde, Hamburg 2000, hal. 96

Memakai cara penghitungan suara pembentuk mayoritas parlemen lewat jurus divisor Jefferson/d Hondt. Contoh susunan anggota satu komisi di DPRD Jerman. Kasus ini terjadi pada tahun 2002 di DPRD Landsberg am Lech di provinsi Bavaria yang dipersengketakan di pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Bavaria [43].

Jumlah Parpol Yang Masuk ke DPRD 2002 Landsberg itu sebagai berikut:

No	Parpol	Kursi
1	CSU	30
2	SPD	11
3	GAL	5
4	FW	5
5	UBV	4
6	BP	2
7	OeDP	2
8	FDP	1
	JUMLAH	60

Di DPRD tersebut terdapat 6 komisi, dengan perincian sebagai berikut: Komisi Wilayah 12 anggota, Komisi Bantuan Sosial 12 anggota, Komisi Lingkungan Hidup 12 anggota, Komisi Bantuan Remaja 8 anggota, Komisi Pemeriksaan Anggaran 7 anggota dan Komisi Keuangan 7 orang. BP, OeDP dan FDP kemudian membentuk fraksi bersama, karena cara penghitungan suara yang dipakai adalah metoda divisor varian d`Hondt (di AS beken dengan nama Jefferson). Karena itu, untuk Komisi Wilayah yang berjumlah 12 anggota itu, pembagian kursinya tersusun sebagai berikut:

No.	Parpol	Kursi Komisi Wilayah
1	CSU	7
2	SPD	2
3	GAL	1
4	FW	1
5	BP/OeDP/FDP	1
6	UBV	-
	JUMLAH	12

Parpol UBV tidak memperoleh kursi. Dan sialnya, di setiap komisi, nasib UBV sama

KOMISI	Jumlah kursi Komisi	CSU	SPD	GAL	FW	BP/OeDP/FDP
Komisi Wilayah	12	7	2	1	1	1
Komisi Bantuan Sosial	12	7	2	1	1	1
Komisi Lingkungan Hidup	12	7	2	1	1	1
Komisi Bantuan Remaja	7	5	2			
Komisi Pemeriksaan Anggaran	6	5	1			
Komisi Keuangan	6	5	1			
JUMLAH		36	10	3	3	3

\

Kita saksikan, CSU yang hanya memiliki 30 kursi di DPRD, berhak menduduki 36 kursi di seluruh komisi; SPD yang memiliki 11 kursi di DPRD itu hanya diperbolehkan mengisi 10 pos komisi; GAL dan FW, masing-masing dengan 5 anggota DPRD hanya boleh mengisi masing-masing 3 kursi komisi. Sedangkan Fraksi BP/OeDP/FDP yang totalnya memiliki 5 anggota DPRD mendapatkan jatah 6 kursi komisi.

[43] Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, fatwa nr. 4 BV 03.1159, 17. Maret 2004

Dalam komisi yang beranggotakan 7 orang, parpol-parpol gurem bahkan pada berguguran. Kita melihat bahwa dalam komisi terjadi penyederhanaan sistem kepartaian.

6. Cara pengambilan keputusan

Sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai maupun antara parlemen dan pemerintah (Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Persyaratan Ambang Batas Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Legislatif, hal. 111)

Lha kalau namanya konsensus, ya bertele-tele lumrah-lumrah saja. Kalau konsensus yang hendak digunakan, berarti Indonesia memilih demokrasi konkordans/konsensual dan bukan demokrasi persaingan/mayoritan. Jika begitu, ya harus tekun dan sabar. Barangkali kita mesti belajar dari Swis.

7. Kemandirian Birokrasi DPR

Di Jerman sana, unsur penunjang Bundestag (DPR) namanya Bundestagsverwaltung alias adminstrasi (negara) DPR (setara dengan Sekretariat Jenderal DPR. Pimpinannya disebut Direktor, diangkat dan dicopot oleh Ketua DPR dan langsung berada di bawahnya. Direktor ini setara dengan Sekretaris Negara dalam Kementerian-Kementerian Jerman (kalau di Indonesia barangkali Deputi Menteri). Di dalam Sekretariat Jenderal DPR Jerman pegawai negeri sipil (termasuk polisi DPR) dan pegawai publik (Angestellte) serta pegawai honrer. Khususnya pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal DPR Jerman, yang ngangkat ya Ketua DPR. Untuk pegawai publik, cukup sang Sekjen. Adapun sumpah setia pegawai negeri DPR Jerman, sama halnya dengan pegawai negeri lainnya, adalah taat dan setia kepada negara (UUD dan segenap UU yang berlaku). Ini juga berlaku bagi pegawai publik. DPR Jerman mengurus dirinya dalam hal Perincian dan perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekretariat Jenderal [44].

Alhasil, dalam tubuh legislatif Jerman, sama sekali tidak berbau eksekutif. Alias, pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif. Benar-benar checks and balances.

Ini jelas berbeda dengan di Indonesia.

Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR [45].

Yang aneh, Sekretariat Jenderal DPR-RI itu *aparatur pemerintah*: "Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah *aparatur pemerintah* yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR-RI" [46].

---

[44] Bundestag, http://www.bundestag.de/bundestag/verwaltung/index.html; Pasal 64 dan Pasal 129 Bundesbeamtengesetz (UU Pegawai Negeri Federal) 05.02.2009 dengan perubahan terakhir 15.03.2012)

[45] Dewan Perwakilan Rakyat, http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat

[46] Pasal 1 Perpres RI No. 23 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal DPR

Dalam hal Perincian dan perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekretariat Jenderal DPR, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Negara Sekretaris Negara [47].

Bahwa Sekretariat Jenderal DPR-RI itu aparatur pemerintah dipertegas oleh asalnya Sekretariat Jenderal yang pegawai negeri sipil [48] dan pegawai negeri sipil itu unsur aparatur Pemerintahan, harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Pemerintah* [49].

Alhasil, loyalitas pegawai negeri sipil DPR itu ya kepada eksekutif.

Pada Akhirnya:

Penciptaan sistem presidensialisme yang kuat (apalagi dalam demokrasi konkordans/konsensual) , perlu pembahasan yang menyeluruh. Tidak parsial seperti sekarang: UU pemilu legislatif gonta ganti dan hanya terpusatkan pada penciptaan multikepartaian sederhana berdasarkan hitungan jari – tanpa memperkuat kewenangan presiden dan mengefektifkan DPR.

Tabik,
Pipit Kartawidjaja
Jakarta, 12 Oktober 2012

Nama:	Pipit Rochijat Kartawidjaja 30 Agustus 1949
Alamat:	Alvenslebenstr. 4 10783 Berlin – Republik Federasi Jerman eMail: watchin@snafu.de Mobil: +49 173 603 70 85
Pendidikan:	1972 Elektroteknik Technische Universitaet Berlin Barat (hanya sampai Sarjana Muda, gagal menamatkan studi kelistrikan – takut kestrom)
Pekerjaan:	1981 s/d akhir 1991 pelayan restoran

[47] Pasal 28 Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

[48] Pasal 393 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD

[49] UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Pasal 3 ayat 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sejak akhir 1991 pegawai publik pada Lembaga Negara Untuk Struktur dan Kerja (Landesagentur fuer Struktur und Arbeit) Daerah Brandenburg yang menangani pembangunan daerah tertinggal Brandenburg (mantan Jerman Timur)

Kegiatan: 1977 s/d 1983 pengurus PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Berlin Barat, PPI Regional I Jerman Barat dan PPI Pusat Jerman Barat
1982 s/d 1992 pengurus Perhimpunan Indonesia di Berlin Barat
1996 s/d 2004 Presiden KIPP Eropah
1993 s/d sekarang Dewan Pengurus Watch Indonesia di Berlin
2007-2008 membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan, memandu pemagangan PNS Indonesia di Lembaga Negara di mana saya bekerja untuk memahami bagaimana birokrasi Jerman bekerja sehubungan dengan RUU Admintrasi Pemerintahan

1987 paspor dicabut oleh Konsulat RI di Berlin Barat
1998 boleh mudik ke Indonesia

Penerbitan/Tulisan:

PPI Jerman Barat, 1982
Am I PKI or Non-PKI, Majalah Indonesia, Cornell University 1985
Bharatayuda di Negeri Antah Berantah 1992
Demokrasi Sosial, 2000
Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden (Bersama Mulyana W. Kusumah), 2002
Demokrasi-Demokrasian (Bersama Ivan A. Hadar, Muhdi dan Muid), 2003
Sistem Pemilu dalam Konstitusi (Bersama Mulyana W. Kusumah), 2003
Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih, 2003
Matematika Pemilu, 2004
Kisah Mini Sistem Kepartaian (Bersama Mulyana W. Kusumah), 2004
Catatan Atas Pemilu Legislatif, 2004
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan (Bersama Mulyana W. Kusumah), 2005
Otobiografi Sengkuni, 2005
Pemerintah Bukanlah Negara, 2006
Akal-Akalan Daerah Pemilihan (Bersama Sidik Pramono), 2007
Besaran Distrik, Proporsionalitas dan Fragmentasi Sistem Kepartaian (Bersama August Mellaz), Jurnal Hukum Jentera-PSHK, 2008
Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan? – Perbandingan Antara Administrasi Negara Jerman Dan Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Administrasi Pemerintahan, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan No. 31/2009
Proporsionalitas dan Disporporsionalitas (Bersama Didi Achdijat Kartawidjaja), 2012